

TRIBUNALE DI MACERATA

Al Giudice dell'Esecuzione

Nella procedura esecutiva immobiliare n. **1/2022 R.G.E.**

promossa da

Banca di San Marino S.p.a. (surrogata dalla *S3 Special Servicer Sammarinese S.r.l.*)

contro

Mobilcom S.r.l.

Atto di intervento in surroga

ex artt. 111 c.p.c. e 1203 c.c.

La **DEX s.r.l.**, con sede in Brescia, corso Giuseppe Zanardelli n.3 (c.f. e part. iva 04590110989), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* dott. *Giambarda Doriano*, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Franceschetti del Foro di Brescia (c.f. FRNNRC63E11B157U), per procura speciale allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino, 67, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione al fax n. 0303751918 o all'indirizzo PEC avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it

premesse

1.- con comparsa di intervento *ex art. 111 c.p.c.* del 13.12.2024 la *Veicolo Di Sistema S.r.l.*, società a socio unico, con sede legale in Serravalle (RSM), Via Guardia di Rocca n. 13, iscritta al n. 9364 del Registro Generale delle Società (COE SM 30460) e, per essa, quale mandataria, la società *Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti – I.G.R.C. S.p.a.*, con sede legale a Serravalle (RSM), Piazza Bertoldi n. 8, iscritta al n. 9385 del Registro Generale delle Società (COE SM 30529) e, per essa, quale mandataria, la **S3 - Special Servicer Sammarinese S.r.l.**, con sede legale a Serravalle (RSM), Piazza Bertoldi n. 8, iscritta al n. 9412



del Registro Generale della Società (COE SM 30557), quale successore a titolo particolare della *Banca di San Marino S.p.a.*, codice fiscale e P.IVA n. 91007200404 (COE SM476), si è surrogata, quale cessionaria del credito, in sostituzione dell'originaria creditrice procedente;

2.- che con atto di cessione di credito *pro-soluto*, con firme autenticate dal notaio *Paola Esposito* di Brescia (**doc. 1**), la *S3 - Special Servicer Sammarinese S.r.l.*, con sede legale a Serravalle (Repubblica di San Marino), Piazza Bertoldi n. 8, iscritta al n. 9412 del Registro Generale della Società, nonché al n. RDSB002 del Registro dei Servicer tenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, C.O.E. SM 30557, in persona del Direttore Generale Dott. *Massimo Ceselini*, nato a Brescia (BS), il 3 novembre 1965, ha ceduto alla *DEX s.r.l.*, che lo ha acquistato, il proprio credito privilegiato ipotecario di primo grado, vantato nei confronti dell'esecutata della procedura in epigrafe, ammontante ad **€ 499.659,91** (valuta 16.09.2021), oltre interessi maturati e maturandi dal 20.02.2015 e spese successive maturate e maturande;

3.- che in forza della predetta cessione di credito, la cessionaria *DEX s.r.l.* è subentrata ad ogni effetto alla cedente in tutti i rapporti sostanziali e processuali inerenti il credito ceduto, nonché alle relative garanzie ipotecarie;

4.- che, pertanto, *DEX s.r.l.* è cessionaria del credito originariamente vantato dalla *Banca di San Marino S.p.a.* nei confronti della *Mobilcom S.r.l.*, di cui fa proprie tutte le domande, eccezioni, deduzioni, argomentazioni istanze e conclusioni formulate ed alle quali subentra integralmente nei diritti.

∞ ∞ ∞

Tutto ciò premesso, la *DEX s.r.l.*, rappresentata *ut supra*, con il presente atto

si costituisce

nella procedura esecutiva immobiliare n. 1/2022 R.G.E., in qualità di successore avente causa della **S3 - Special Servicer Sammarinese S.r.l.** (in qualità di



mandataria dell'*Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti - I.G.R.C. S.p.a.*, a sua volta mandataria della *Veicolo di Sistema S.r.l.*)

ed interviene

nel presente procedimento facendo proprie e ribadendo tutte le difese, domande, istanze, eccezioni e conclusioni proposte e dedotte dalla *Banca di San Marino S.p.a.* nella presente procedura, surrogandosi alla medesima ai sensi dell'art. 1203 c.c., al fine di partecipare alla distribuzione delle somme che verranno ricavate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 500 c.p.c. o al fine di presentare l'istanza *ex art.* 585, 2° comma c.p.c. in caso di aggiudicazione del bene immobile pignorato.

Si chiede di acquisire, nel proprio fascicolo, copia degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli depositati nell'interesse della *Banca di San Marino S.p.a.* e della *S3 - Special Servicer Sammarinese S.r.l.*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente atto non comporta alcun relativo pagamento.

Si produce, mediante deposito, il seguente documento: 1) atto di cessione di credito con firme autenticate dal notaio *Paola Esposito* di Brescia.

Brescia, 23 dicembre 2024

avv. Enrico Franceschetti

